

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2306/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แทรเวล แอนด์
อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

โจทก์

บริษัทเรือลำเลียง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 227, มาตรา 608, มาตรา 617

โจทก์รับจ้างขนส่งไม้อัดให้แก่บริษัท ม. เมื่อมีผู้กระทำความผิดทำให้เกิดความเสียหายแก่ไม้อัดที่โจทก์เป็นผู้รับขนส่งดังกล่าว และโจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ม. ตามสัญญาแล้ว โจทก์ยอมเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัท ม. มีอำนาจฟ้องผู้กระทำความผิดและนายจ้างของผู้กระทำความผิดให้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับจ้างบริษัทไม้อัดไทย จำกัด ขนส่งไม้อัดจากคลังสินค้าของโรงงานไม้อัดไทยบางนา ไปส่งขึ้นเรือสินค้าต่างประเทศที่ท่าเรือของจำเลยที่ ๓ หรือบริเวณลำแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาโจทก์ได้จ้างจำเลยที่ ๑ ขนส่งไม้อัดจากโรงงานไม้อัดของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด ดังกล่าว ไปทำพิธีการศุลกากร จำเลยที่ ๑ ได้นำเรือฉลอมพร้อมด้วยเรือลากจูง มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ควบคุมไปบรรทุกสินค้านี้ที่ท่าเรือของโรงงานไม้อัดของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด เมื่อทำการบรรทุกสินค้านี้ดังกล่าวลงเรือฉลอมแล้ว จำเลยที่ ๒ ได้ลากจูงเรือฉลอมไปยังกองตรวจสินค้าขาออกเพื่อปฏิบัติ

พิธีการศุลกากร เมื่อจำเลยที่ ๒ ลากจูงเรือฉลอมไปถึงตำบลกอบัว อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ และเป็น
ผู้ควบคุมเรือลากจูง (เรือทัก) ของจำเลยที่ ๓ ได้ขับเรือลากจูงดังกล่าวแล่นมาด้วย
ความเร็วสูงมาก และแล่นแซงเรือลากจูงของจำเลยที่ ๒ ไปด้วยความประมาท เป็น
เหตุทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำและคลื่นใต้ผิวน้ำสาตเข้าไปในเรือฉลอมดังกล่าวและด้วย
ความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๒ เช่นเดียวกันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันเป็น
ปกติวิสัยของผู้ที่ประกอบอาชีพในการลากจูงเรือขณะเมื่อเรือฉลอมดังกล่าวได้เอียง
ตัวลง จำเลยที่ ๒ แทนที่จะหยุดเรือลากจูงเพื่อให้เรือฉลอมมีโอกาสตั้งลำขึ้นใหม่
จำเลยที่ ๒ กลับเร่งเครื่องเรือลากจูง ทำให้เรือฉลอมพลิกคว่ำลง สิ้นค้าไม้อัดของผู้ว่า
จ้างโจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๔ จึงต้อง
ร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในฐานะผู้ใช้สิทธิไล่เบี่ยงอันเกิดจากการที่
โจทก์ต้องชำระค่าเสียหายแก่บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์จำนวน ๘๒๕,๗๔๓.๙๘ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือลากจูงและไม่ได้เป็น
ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ รับงานจากโจทก์ในลักษณะรับจ้างขนส่งและได้ว่าจ้าง
จำเลยที่ ๒ ไปอีกต่อหนึ่งเหตุคดีนี้จำเลยที่ ๒ ไม่ได้กระทำโดยประมาท ความเสียหาย
น่าจะไม่ถึง ๗๘๓,๕๔๔.๖๐ บาท โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทไม้อัดไทย
จำกัด โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะจะใช้สิทธิไล่เบี่ยงเอากับจำเลยที่ ๑ และเหตุที่เกิดขึ้นดัง
กล่าวเป็นเพราะความผิดและประมาทเลินเล่อของโจทก์เองที่ไม่ระมัดระวังไว้

จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๔ ไม่มีหน้าที่ควบคุมเรือลากจูงแต่เป็นสร้าง
เรือดังกล่าว วันเกิดเหตุเรือลากจูงได้ไปดันเรือต่างประเทศเข้าจอดเทียบท่าเรียบร้อย
เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา จึงได้แล่นกลับไปจอดที่ท่าจอดเรือ ตลอดเวลาที่เรือดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ไม่ปรากฏว่ามีเรือบรรทุกสินค้าล่มโจทก์หาสิทธิไล่เบี่ยงเอากับ

จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ไม่ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ชำระหนี้ และแม้โจทก์จะใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ไปแล้วก็หาทำให้โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิไม่ เพราะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทไม้อัดไทย จำกัด อยู่แล้ว จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันชำระเงิน ๗๗๓,๙๘๑.๑๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ชำระค่าเสียหาย นับแต่วันที่ลงใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.๑๓ (๑๕ ฉบับ) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ ๒ ให้ลดทอนใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยที่ ๒ โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่โจทก์ขอเกินมาให้ยกเสีย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ กับค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ให้เป็นพับนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่ว่า โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิหรือไม่ เห็นว่าโจทก์รับจ้างขนส่งไม้อัดไทยให้แก่บริษัทไม้อัดไทย จำกัด เมื่อเกิดความเสียหายแก่ไม้อัดที่โจทก์เป็นผู้รับขนส่งโจทก์ย่อมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ตามสัญญา เมื่อโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทไม้อัดไทย จำกัด แล้ว

โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัทไม้อัดไทย จำกัด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๔ ผู้กระทำละเมิด และจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๔ ให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของจำเลยที่ ๔ ได้

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๒,๐๐๐ บาท.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวินิจ

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ